



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **55** Registro delle Delibere
del **14/04/2026**

OGGETTO

APQ Borghi ed Ospitalità - Progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Lavori per la realizzazione del "*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*".
Approvazione in linea tecnica della seconda perizia di variante tecnica e suppletiva. CUP: C87H21000240002

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2026 del giorno 14 mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci.

Il Sindaco Vincenzo Zofrea - Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 05 giugno 2018 “Riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 - 2006 certificate sul POR Calabria FESR 2007-2013”, il dipartimento “Programmazione Nazionale e Comunitaria” ha demandato il dipartimento “Bilancio, Finanze, Patrimonio” all’immediata iscrizione nel bilancio di previsione 2018-2020 delle somme necessarie all’attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) ovvero degli atti integrativi di Accordi già esistenti;
- con delibera n. 143/2011 della G.R. è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 e con successiva delibera n. 140 del 07/11/2011 del Consiglio Regionale della Calabria è stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2011/2013 prorogato successivamente con delibera della G.R. n. 234 del 30/05/2014;
- con D.G.R. n. 648 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il Piano Annuale 2018 nella cui Azione H è annoverata la promozione dei Borghi della Calabria;
- con decreto n. 6918 del 29/06/2018 il Dirigente del Settore Beni Culturali ha approvato l’”Avviso Pubblico per il sostegno di progetti di Valorizzazione dei Borghi della Calabria”, e assunto in data 29/06/2018 al n. 497 del registro dei Decreti dirigenziali;
- con decreto n. 7132 del 04/07/2018 il Dirigente del Settore Beni Culturali ha approvato l’errata corregge del DDS 6918 del 29/06/2018;

Considerato che questa Amministrazione ha approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 02 del 19/09/2018 il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00;

Richiamati:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 07 del 08/01/2021 avente ad oggetto: “*Procedimento propedeutico alla sottoscrizione della Convenzione. Richiesta documentazione. Approvazione atti dimostrazione requisiti*”;
- la Convenzione Rep. n. 9088 per la realizzazione del progetto de quo, stipulata tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria in data 15/04/2021, con la quale viene assegnata al Comune di Squillace la somma complessiva di € 1.500.000,00 per la realizzazione dell’opera pubblica “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”;
- il parere favorevole con prescrizioni, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, sul progetto definitivo-esecutivo, da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone emesso con nota n. 4194-P del 06/09/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 21/09/2022, esecutiva, con la quale questa Amministrazione ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori “*Programma borgovivo cultura, tradizione ed innovazione*”, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00, redatto dalla RTP Arch. Maria Teresa Alcaro in qualità di capogruppo mandatario, ed i mandanti Arch. Simone Fratto, Arch. Francesco Zangara, Ing. Giovanni Mellace;

Dato atto che:

- con determinazione a contrarre n. 482 del 18/10/2022 è stato stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- con determinazione n. 553 del 21/11/2022, del Settore Tecnico, l’appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, alla ditta New Service Costruzioni & Servizi srl corrente a Lamezia Terme (CZ) in via S. Raffaele n. 94, (P.I. 03158840797); che ha offerto un ribasso percentuale del 31,147 % pari ad un importo netto di € 769.233,01 oltre € 26.023,83 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA come per legge;
- con determinazione n. 142 del 13/03/2023, del Settore Tecnico, si è preso atto dell’aggiudicazione definitiva dell’intervento di “*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*” nel Comune di Squillace (CZ), C.I.G.: 945223356D - C.U.P.: C87H21000240002;

Preso atto del Contratto d’appalto Rep. n. 347 del 22/03/2023, registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro - Serie: 1T Numero: 1404 del 24/03/2023;

Visto il verbale di Consegna dei lavori in data 21/04/2023, sottoscritto dall'Arch. Maria Teresa Alcaro in qualità di capogruppo mandatario e dall'impresa appaltatrice;

Preso atto che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 30.09.2024, esecutiva, è stata approvata in linea tecnica una perizia di variante tecnica e suppletiva, nonché richiesto l'utilizzo delle economie di gara;

-con determinazione del Settore Tecnico n. 710 del 30.11.2024, si è preso atto dell'approvazione della perizia di variante in corso d'opera con utilizzo delle economie, da parte della Regione Calabria;

Rilevato che la direzione dei lavori, sentito il RUP, ha redatto una seconda perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e dell'art. 149 del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa al prot. n. 38983 del 02/04/2026 e costituita dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale di Perizia;
2. Relazione tecnica di Perizia;
3. Computo Metrico estimativo - Intervento A;
4. Computo Metrico estimativo - Intervento D;
5. Quadro comparativo - Intervento A;
6. Quadro comparativo - Intervento D;
7. Quadro comparativo di confronto;
8. Quadro Tecnico Economico di Perizia;
9. Cronoprogramma generale dei lavori;
10. Cronoprogramma di Perizia;
11. Schema Atto di Sottomissione aggiuntivo;
12. Elaborati grafici;

Considerato che la variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, legate principalmente a:

1. **Intervento A - Piazza Castello**, per la gestione delle criticità strutturali del fabbricato adiacente e la conseguente riconfigurazione dell'area.
2. **Intervento D - Viale Cassiodoro**, per il ripristino dei danni causati dagli eventi meteorologici eccezionali e per l'adeguamento degli impianti tecnologici;
3. Gli interventi B e C non subiscono modifiche;

Evidenziato che le motivazioni poste alla base della perizia di variante possono essere così riassunte:

- Criticità Sopravvenute - Intervento A:

a) durante l'esecuzione sono emerse gravi criticità del fabbricato privato adiacente all'area dell'intervento A, tra cui:

- degrado strutturale avanzato;
- infiltrazioni e distacchi di intonaco;
- instabilità di elementi aggettanti;
- rischio per la pubblica incolumità.

b) Impossibilità tecnica ed economica di realizzare le opere originarie:

L'info point previsto interferisce direttamente con il fabbricato degradato, rendendo impossibile procedere in sicurezza. Inoltre, l'acquisto della navetta elettrica non è più sostenibile a causa dell'aumento dei costi di mercato.

c) Coerenza con gli obiettivi del progetto finanziato:

La soluzione alternativa migliora la qualità urbana, la fruibilità e la valorizzazione del percorso turistico.

- Criticità sopravvenute - Intervento D:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificati eventi meteorologici eccezionali, tra cui il fenomeno atmosferico noto come "Uragano Herry", che ha determinato:

- caduta e danneggiamento di alberi ad alto fusto;
- danneggiamento della recinzione perimetrale;
- impossibilità di recuperare le essenze arboree compromesse;
- necessità di sostituire pali di illuminazione non più reperibili;
- adeguamenti impiantistici (fotovoltaico, pompe di calore) resi necessari dall'evoluzione tecnologica.

Evidenziato, altresì, che i contenuti principali della perizia di variante possono essere così riassunte:

- **Intervento A:**

a) Acquisizione del fabbricato adiacente:

Il fabbricato (Fg. 26 Part. 458) viene acquisito al patrimonio comunale per consentirne la demolizione.

b) Demolizione e riqualificazione dell'area:

La demolizione elimina un elemento di degrado e permette l'ampliamento naturale di Piazza Castello.

c) Eliminazione dell'info point previsto:

L'info point non è più realizzabile per motivi tecnici, economici e di sicurezza.

d) Nuova configurazione di Piazza Castello:

La piazza sarà ampliata e pavimentata in continuità con l'area esistente.

e) Opere aggiuntive e opere eliminate:

- Eliminate: info point, impianti, fondazioni, navetta elettrica.
- Aggiunte: acquisizione fabbricato, demolizione, nuove pavimentazioni, carpenterie.

- **Intervento D:**

- abbattimento e sostituzione delle essenze arboree danneggiate;
- sostituzione della recinzione perimetrale compromessa;
- adeguamento degli impianti tecnologici con soluzioni più efficienti;
- sostituzione dei pali di illuminazione con elementi di nuova generazione;
- ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro dell'area.

Rilevata la necessità di eseguire i lavori che si sono resi necessari in corso di esecuzione;

Evidenziato che necessita, pertanto, eseguire le lavorazioni citate, per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento in oggetto, senza modificare l'importo complessivo dei lavori che, dunque, rimane invariato rispetto a quello approvato con la prima perizia di variante;

Visto che la Perizia di Variante proposta non altera la natura generale del contratto e rientra tra le casistiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già prevista per l'esecuzione dell'opera;

Visto l'art. 10 della Convenzione di finanziamento stipulata con la Regione Calabria ed il Comune di Squillace, nella parte in cui si definisce che:

- le eventuali varianti in corso d'opera che potranno interessare l'operazione oggetto della presente convenzione devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);
- le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai "lavori di perizia" potranno esclusivamente essere reperite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. "somme a disposizione";
- non potranno pertanto essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso decurtato dell'ammontare dei ribassi d'asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori;
- le economie di gara (95%, al netto del 5% che potrà essere accantonato alla voce imprevisti), ritornano nella piena ed esclusiva titolarità regionale. L'importo complessivo del finanziamento indicato in convenzione, e per l'effetto la stessa convenzione, si intendono rettificati all'importo complessivo del quadro economico definitivo;
- la necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario alla Regione Calabria con la puntuale indicazione delle cause che ne determinano l'adozione e sulle modificazioni che subiranno le opere finanziate;

Visto che la Perizia di Variante, di cui sopra, presenta il seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Quadro di PRE GARA	Quadro POST GARA	Quadro di Variante 1	Quadro di Variante 2
A	Importo totale lavori				
A.1	INTERVENTO "A" IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto	134.471,30 €	134.471,30 €	152.313,00 €	106.137,79 €

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 14/04/2026

A.2	INTERVENTO "B" IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto	391.593,95 €	391.593,95 €	415.009,18 €	415.009,18 €
A.3	INTERVENTO "C" IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto	350.788,91 €	350.788,91 €	387.000,97 €	387.000,97 €
A.4	INTERVENTO "D" IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto	240.356,43 €	240.356,43 €	459.910,04 €	506.085,25 €
A.5	Totale lavori soggetti a ribasso (A1+A2+A3+A4)	1.117.210,59 €	1.117.210,59 €	1.414.233,19 €	1.414.233,19 €
A.6	A detrarre Ribasso 31,147%		-347.977,58 €	-440.491,21 €	-440.491,21 €
A.7	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		769.233,01 €	973.741,98 €	973.741,98 €
A.8	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	26.023,83 €	26.023,83 €	26.023,83 €	26.023,83 €
A.9	TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	1.143.234,42 €	795.256,84 €	999.765,81 €	999.765,81 €
B	Somme a disposizione dell'amministrazione				
B.1	Spese Tecniche	76.528,87 €	76.528,87 €	99.692,43 €	106.692,43 €
B.2	Collaudo statico e tecnico amministrativo	10.000,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
B.3	Spese per indagini e modellazione geologica (comprensiva di cassa e IVA)	7.467,22 €	7.467,22 €	7.467,22 €	7.467,22 €
B.4	Cassa previdenza 4% su B1+B2	3.461,15 €	3.509,15 €	4.435,70 €	4.715,70 €
B.5	IVA 22% di B1+B2+B4	19.797,81 €	20.072,37 €	25.372,19 €	26.973,79 €
B.6	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A6)	22.864,69 €	22.864,69 €	28.805,14 €	28.805,14 €
B.7	Spese per commissioni di gara	3.000,00 €	642,64 €	642,64 €	642,64 €
B.8	Contributo ANAC per appalto lavori	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
B.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
B.10	Spese per pubblicità + IVA	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	Spese per rilascio visti e pareri	500,00 €	95,00 €	1.095,00 €	2.095,00 €
B.12	Allacciamenti pubblici servizi	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
B.13	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
B.14	Acquisto immobile Piazza Castello Amm. Comunale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
B.15	Imprevisti esecuzione lavori + IVA (compreso 5% economie di gara)	38.222,40 €	31.372,29 €	0,00 €	8.118,40 €
B.16	IVA 10% dei lavori	114.323,44 €	79.525,68 €	99.976,58 €	99.976,58 €
B.17	Archeologo comprensivo di cassa e IVA	1.000,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
B.18	Contributo ASMEL	-	13.947,45 €	13.947,45 €	13.947,45 €
B.19	Spese per verifica preliminare progettazione	-	1.143,23 €	1.143,23 €	1.143,23 €
B.20	Supporto al RUP (compresi oneri contributivi e IVA)	-	12.688,00 €	12.688,00 €	12.688,00 €
B.21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	356.765,58 €	341.106,59 €	366.515,57 €	366.515,57 €
	Totale A + B	1.500.000,00 €	1.136.363,43 €	1.366.281,38 €	1.366.281,38 €
	Economie di gara	-	363.636,57 €	133.718,62 €	133.718,62 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

Preso atto che la presente perizia di variante può essere approvata esclusivamente in linea tecnica in quanto subordinata all'autorizzazione da parte della Regione Calabria al completo utilizzo delle economie per come sopra specificato;

Visto che l'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel procedimento e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale portare a compimento le opere progettate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, dai Responsabili dei rispettivi settori;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 Agosto 1990 n. 241;
- il vigente regolamento contabile;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i.;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

1. **di approvare in sola linea tecnica** la variante tecnica e suppletiva dei lavori di APQ "Borghi ed Ospitalità - Progetti Valorizzazione dei Borghi della Calabria" intervento denominato "*Programma Borgovivo: Cultura, Tradizione ed Innovazione*", il cui relativo CUP è: C87H21000240002;
2. **di approvare**, come approva, il relativo quadro tecnico economico di variante, per come sopra riprodotto e che qui si intende integralmente riportato;
3. **di dare atto che** al finanziamento delle lavorazioni, previste nella presente variante, si provvederà con il finanziamento di che trattasi concesso da parte della Regione Calabria;
4. **di confermare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023, Responsabile Unico del Progetto, l'arch. Antonio Macaluso il Responsabile del Settore Tecnico, al quale è demandata ogni attività successiva di sua competenza;
5. **di dare atto che** alla copertura della spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto, si provvederà con successivo atto, a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili;
6. **di trasmettere** copia della presente Deliberazione al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
